

Mandatsnotiz und Fristsache

Mandantin: Sabine Krüger, geboren 14.02.1971, wohnhaft in Kassel-Bettenhausen. Beruf: gelernte Einzelhandelskauffrau, zuletzt Kassiererin und stellvertretende Schichtleitung in einem Baumarkt. Arbeitsunfähig seit 18.09.2025. Krankengeld läuft voraussichtlich bis 03.03.2027. Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung gestellt am 12.03.2026. Ablehnungsbescheid der DRV Hessen vom 19.06.2026, Zugang am 24.06.2026. Widerspruchsfrist bis 24.07.2026.

Gesundheitliche Themen: Lendenwirbelsäulenstenose L4/L5, chronisches Schmerzsyndrom, depressive Episode mittelgradig, Schlafstörungen durch Schmerzen, Adipositas Grad I, beginnende Polyneuropathie. Reha Bad Zwesten vom 08.04. bis 29.04.2026. Reha-Entlassungsbericht: leichte bis mittelschwere Tätigkeiten sechs Stunden und mehr, keine schweren Lasten, kein dauerndes Stehen. Behandelnder Orthopäde hält bereits Sitzen über 30 Minuten und Stehen über 20 Minuten für problematisch. Psychotherapeutin berichtet über Rückzug, Antriebseinbruch und Konzentrationsdefizite.

Ziel: Fristwahrender Widerspruch mit Akteneinsicht, danach substantiierte Begründung. Wichtig ist nicht nur Diagnose, sondern funktionelles Leistungsbild: Wegefähigkeit, Pausenbedarf, Wechselhaltung, Konzentration, Publikumsverkehr, Kassentätigkeit, realistische Umstellbarkeit. Mandantin ist erschöpft und beantwortet lange Fragen unzuverlässig; Informationen besser über kurze Telefonate und vorhandene Unterlagen sichern.

Ablehnungsbescheid der Deutschen Rentenversicherung Hessen

Bescheid vom 19.06.2026

Sehr geehrte Frau Krüger,

Ihren Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung vom 12.03.2026 lehnen wir ab.

Nach Auswertung der medizinischen Unterlagen und des Reha-Entlassungsberichts sind Sie noch in der Lage, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes leichte Tätigkeiten mindestens sechs Stunden täglich auszuüben. Einschränkungen bestehen für schweres Heben und Tragen, häufiges Bücken, Zwangshaltungen und dauerndes Stehen. Diese qualitativen Einschränkungen führen nicht zu voller oder teilweiser Erwerbsminderung.

Eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit kommt nicht in Betracht. Die hierfür maßgebliche Altersgrenze und die beruflichen Voraussetzungen wurden geprüft. Eine konkrete Verweisungstätigkeit ist nicht zu benennen, weil ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden täglich für den allgemeinen Arbeitsmarkt vorliegt.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben.

Reha-Entlassungsbericht, Auszug

Rehaklinik Bad Zwesten, Aufenthalt 08.04.2026 bis 29.04.2026. Entlassungsform: arbeitsunfähig.
Diagnosen: chronische Lumboischialgie links, Spinalkanalstenose L4/L5, rezidivierende depressive Störung, Schlafstörung, arterielle Hypertonie. Therapien: Physiotherapie, Rückenschule, Schmerzbewältigung, psychologische Einzelgespräche, Ergometertraining niedrig dosiert.

Leistungsbeurteilung: Für die letzte Tätigkeit als Kassiererin im Baumarkt wird ein Leistungsvermögen unter drei Stunden gesehen, wenn dauerhaftes Stehen, häufiges Heben, Kundenandrang und Kassentaktung anfallen. Für leichte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes wird ein Leistungsvermögen von sechs Stunden und mehr angenommen, soweit Wechselhaltung möglich ist, keine Lasten über fünf Kilogramm gehoben werden, keine Akkord- oder Fließbandbedingungen bestehen und regelmäßige kurze Entlastungspausen möglich sind.

Auffälligkeiten: Die Patientin brach zwei Gruppentermine wegen Schmerzen ab. Im psychologischen Gespräch zeigte sie Grübeln und Zukunftsangst, war aber formal schwingungsfähig. Die Gehstrecke auf ebenem Gelände wurde mit 600 Metern angegeben, allerdings mit zwei Pausen. Treppensteigen nur langsam am Geländer.

Empfehlung: ambulante Schmerztherapie, Fortsetzung Psychotherapie, stufenweise Wiedereingliederung nur nach Stabilisierung. Kein aktuelles positives Leistungsbild für die bisherige Tätigkeit.

Befundbericht Orthopädie Dr. Lenz

Frau Krüger steht seit 2024 in meiner Behandlung. Die Bildgebung vom 11.02.2026 zeigt eine relevante Spinalkanalstenose L4/L5, Facettengelenksarthrosen und Bandscheibenprotrusion. Klinisch bestehen belastungsabhängige Schmerzen mit Ausstrahlung links, Sensibilitätsstörungen lateraler Unterschenkel und eine deutliche Einschränkung beim längeren Stehen.

Aus orthopädischer Sicht halte ich die Einschätzung des Reha-Entlassungsberichts für zu optimistisch. Im Praxisalltag kann Frau Krüger nach eigenen Angaben und nach Beobachtung im Wartezimmer längeres Sitzen kaum durchhalten. Sie steht wiederholt auf, geht wenige Schritte, setzt sich wieder. Eine Tätigkeit über sechs Stunden wäre nur denkbar, wenn jederzeit zwischen Sitzen, Stehen und Gehen gewechselt werden kann und zusätzliche Pausen möglich sind. Solche Bedingungen sind auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht ohne Weiteres üblich.

Ich empfehle eine schmerztherapeutische Vorstellung und eine erneute sozialmedizinische Begutachtung. Eine operative Behandlung wurde besprochen, wird wegen gemischter Schmerzursachen und psychischer Belastung derzeit zurückhaltend bewertet.

Dr. Henning Lenz, Facharzt für Orthopädie

Psychotherapeutische Verlaufsnotiz

Patientin: Sabine Krüger. Behandlungsbeginn 09.01.2026, bisher 18 Sitzungen. Hauptthemen: Schmerzbedingter Rückzug, Angst vor Aussteuerung, Schuldgefühle gegenüber Tochter, Schlafmangel, Verlust der beruflichen Rolle. Die Patientin schildert Konzentrationsabbrüche bereits bei einfachen Formularen. Sie benötigt Hilfe der Tochter beim Sortieren von Post.

In den Sitzungen zeigt sich ein wechselndes Bild. An guten Tagen kann Frau Krüger 45 Minuten Gespräch führen, an schlechten Tagen verliert sie den Faden, wirkt verlangsamt und weint. Eine rein sitzende Tätigkeit wird von ihr nicht als Entlastung erlebt, weil Schmerzen im Sitzen zunehmen. Publikumsverkehr und Zeitdruck führen zu Panikgefühl und Vermeidungsverhalten.

Ich kann die rentenrechtliche Leistungsbeurteilung nicht abschließend treffen. Für die Begutachtung sollte aber ausdrücklich geprüft werden, ob die Kombination aus Schmerz, Schlafstörung und depressiver Symptomatik ein regelmäßiges Durchhaltevermögen ausschließt.

Dipl.-Psych. Maren Wiegand

Arbeitgeberbeschreibung bisherige Tätigkeit

Baumarkt König Kassel, Schreiben vom 27.06.2026. Frau Krüger war seit 2008 beschäftigt, zuletzt 32 Wochenstunden. Aufgaben: Kasse, Kundenretouren, Schichtvertretung, Wareneingang bei Engpässen, Kassenabschluss, Telefonannahme. Die Arbeit erfolgte überwiegend im Stehen oder mit häufigem Aufstehen. Lasten bis 10 Kilogramm kamen bei Retouren regelmäßig vor. In Stoßzeiten musste im Minutentakt kassiert werden.

Seit 2025 war Frau Krüger deutlich eingeschränkt. Sie musste sich häufig setzen, konnte keine Getränkekisten mehr anheben, vergaß bei Stress einzelne Kassiertvorgänge und bat Kolleginnen um Hilfe. Eine Umsetzung in die reine Telefonzentrale wurde geprüft, scheiterte aber daran, dass auch dort Kundenbeschwerden und Bildschirmarbeit ohne flexible Pausen anfallen. Homeoffice gibt es nicht.

Der Arbeitgeber kann derzeit keinen leidensgerechten Arbeitsplatz anbieten. Eine stufenweise Wiedereingliederung wurde im März 2026 besprochen, aber wegen Reha und Schmerzlage verschoben.

Tagesprotokoll Mandantin, Auszug Juni 2026

05.06.2026: Aufgewacht 04:20 Uhr wegen Schmerzen. Frühstück im Stehen, Sitzen am Küchentisch ging nur kurz. Weg zum Hausarzt 450 Meter mit zwei Pausen. Danach Mittagsschlaf zwei Stunden. Formular der DRV angefangen, nach zehn Minuten abgebrochen.

08.06.2026: Besserer Tag. Einkauf mit Tochter, im Laden nach 15 Minuten Schweißausbruch und Schmerzen. Tochter hat getragen. Abends Telefonat mit Schwester vergessen, obwohl Zettel am Kühlschrank hing.

14.06.2026: Schmerzspitze nach Wäschekorb. Ibuprofen, Wärmflasche, den Rest des Tages auf Sofa. Gedanken: "Ich falle allen zur Last." Keine Post geöffnet.

21.06.2026: Spaziergang an der Fulda 700 Meter langsam, drei Pausen. Danach Rücken brennend. Konzentration beim Lesen einer Zeitschrift etwa 20 Minuten.

28.06.2026: Bescheid gelesen und geweint. Tochter hat Termin bei Rentenberater gesucht. Angst vor Geldende.

Fristwahrender Widerspruch

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Bescheid vom 19.06.2026, zugegangen am 24.06.2026, lege ich namens und im Auftrag von Frau Sabine Krüger Widerspruch ein.

Zur Begründung wird zunächst Akteneinsicht beantragt, insbesondere in die sozialmedizinische Auswertung, die Stellungnahmen des ärztlichen Dienstes, die zugrunde gelegten Tätigkeitsprofile und die vollständigen Reha-Unterlagen. Nach Akteneinsicht wird der Widerspruch weiter begründet.

Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass die Leistungsbeurteilung im Bescheid das tatsächliche Durchhaltevermögen, den Pausenbedarf, die Wechselhaltungsnotwendigkeit, die Schmerzspitzen, die psychische Komorbidität und die bisherige Tätigkeit nicht ausreichend abbildet.

Mit freundlichen Grüßen

Medizinische Beweisfragen

1. Welche Diagnosen sind gesichert, und welche funktionellen Einschränkungen folgen daraus im Alltag?
2. Wie lange kann Frau Krüger sitzen, stehen und gehen, jeweils ohne unübliche Pause?
3. Sind zusätzliche Pausen erforderlich, und falls ja, in welcher Häufigkeit und Dauer?
4. Kann sie regelmäßig an fünf Tagen je Woche sechs Stunden tätig sein oder nur zeitweise an guten Tagen?
5. Welche Auswirkungen haben Schmerzmittel auf Konzentration, Reaktionsfähigkeit und Publikumsverkehr?
6. Ist die Wegefähigkeit gesichert, wenn 500 Meter nur mit Pausen gelingen?
7. Welche Tätigkeiten scheiden wegen Kassenstress, Kundenbeschwerden, Taktung oder Bildschirmarbeit aus?
8. Ist eine Besserung binnen sechs Monaten wahrscheinlich, wenn Schmerztherapie erst beginnt?

Anlagen für Gutachten: Reha-Bericht, Orthopädie Dr. Lenz, Psychotherapie Wiegand, Arbeitgeberbeschreibung, Tagesprotokoll, Medikamentenplan.

Klagevorbereitung Sozialgericht

Falls der Widerspruchsbescheid die Ablehnung bestätigt, soll die Klage nicht nur Diagnosen wiederholen. Der Klagekern muss die Lücke zwischen Reha-Formel und tatsächlichem Arbeitsmarkt herausarbeiten: sechs Stunden nur bei idealer Wechselhaltung, zusätzlichen Pausen, fehlendem Takt, fehlendem Publikumsdruck und stabiler psychischer Lage. Gerade diese Bedingungen sind nicht selbstverständlich.

Mögliche Klageanträge: Aufhebung des Bescheids in Gestalt des Widerspruchsbescheids und Verurteilung zur Gewährung einer Rente wegen voller, hilfsweise teilweiser Erwerbsminderung ab 01.04.2026. Hilfsweise Einholung eines orthopädisch-psychiatrischen Sachverständigengutachtens.

Beweismittel: behandelnde Ärzte als sachverständige Zeugen, Arbeitgeberbeschreibung, Tagesprotokoll, Reha-Unterlagen, Medikamentenplan. Zusätzlich prüfen: Nahtlosigkeit, Krankengeldende, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe, Schwerbehindertenverfahren.

Datei: 10_fristen_und_leistungsdaten.csv

Ereignis	Datum	Notiz
Antrag Erwerbsminderungsrente	2026-03-12	Online mit Hilfe der Tochter
Reha Beginn	2026-04-08	Bad Zwesten
Reha Ende	2026-04-29	arbeitsunfähig entlassen
Bescheid DRV	2026-06-19	Ablehnung
Zugang Bescheid	2026-06-24	Briefkasten laut Tochter
Widerspruchsfrist	2026-07-24	ein Monat nach Zugang
Krankengeld voraussichtlich bis	2027-03-03	Aussteuerung vorbereiten
Akteneinsicht beantragen	2026-07-05	noch offen